东川阿旺昆明南骏工贸有限公司
“8·7”一般车辆伤害事故
调查报告

东川区人民政府事故调查组

2023年9月

2023 年 8 月 7 日 15 时 7 分许, 东川区阿旺镇鲁纳窝昆明南骏工贸有限公司 SPD00 号矿硐(距坑口约 112 米处)发生一起车辆伤害事故, 造成 1 人死亡。

事故发生后, 区委、区政府高度重视。区委书记龙刚作出重要批示：区应急局、阿旺镇按职责落实后续工作, 妥善善后; 对矿山安全生产秩序一刻也不能放松。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院 493 号令)、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令第 62 号)等相关规定, 8 月 11 日, 经东川区人民政府批准, 成立了由区应急管理局牵头, 区公安局、区人社局、区总工会、阿旺镇人民政府等相关部门人员组成的东川阿旺鲁纳窝昆明南骏工贸有限公司“8·7”一般车辆伤害事故调查组(以下简称：“事故调查组”)对此次事故展开调查, 并邀请区检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则, 通过现场勘查、模拟实验、查阅资料、询问相关人员等方式, 查清了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况, 认定了事故性质和责任, 提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议, 提出了整改和防范措施。经调查认定, 昆明南骏工贸有限公司“8·7”一般车辆伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违章操作、现场安全管理缺失造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1.发包单位基本情况。昆明南骏工贸有限公司, 经营范围: 矿产品、金属材料、五金建材、机电产品销售; 持有云南省昆明市 东川区 三家人–鲁纳 窝磷矿勘探权证(T5300002009026XXXXXXXX), 勘 查面积 3.7809 平方公里, 有效期限： 2022 年 8 月 18 日至 2027 年 8 月 18 日。法定代表人: 王奎, 注册资本： 500 万元, 注册类型: 有限责任公司(自然人投资或控股), 注册地址: 东川区兴玉路玉美新城某期某号商铺，统一信用代码：915301137704XXXXXX。股东 2 人, 王某占 88%,谢某占 12%。

2.承包单位基本情况(施工单位)。宜昌市玖龙建筑有限公司, 经营范围: 房屋建筑工程、室内装饰工程、土石方工程、地基基础工程、公路工程施工、矿山工程施工、钢结构工程、市政工程施工、园林绿化工程施工; 劳务服务(不含涉外劳务及劳务派遣), 持有建筑企业资质证书： D34202XXXX, 湖北省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证: (鄂)JZ 安许可证字〔2013〕0086XX, 有效期至 2023 年 12 月 31 日; 湖北省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证: (鄂)FM〔2020〕034XX, 有效期至 2023 年 9 月 20 日。法定代表人鲁某光, 注册资本： 2000 万元, 注册类型: 有限责任公司(自然人独资), 注册地址: 湖

北省宜昌市点军区银河路某号百联慧谷 XXXXXXXX，统一社会信用代码： 91420506557XXXXXXXX

3.相关合同签订情况。昆明南骏工贸有限公司 2023 年 2 月 2 日与宜昌市玖龙建筑有限公司签订了《坑道探矿工程掘进施工承包协议》，将坑道探矿工程施工发包给宜昌市玖龙建筑有限公司，同时与其签订了《矿山安全生产协议书》，宜昌市玖龙建筑有限公司成立了“云南省昆明市东川区三家人–鲁纳窝磷矿勘探项目部”(以下简称:“玖龙项目部”)。

(二)事故发生单位安全管理情况

1.昆明南骏工贸有限公司。该单位安全管理机构健全，五职矿长及专业技术人员配备齐全，企业主要负责人、安全管理人员及特种作业人员均持有相应的资格证书，并在有效期内。

2.宜昌市玖龙建筑有限公司。该单位安全管理机构健全，专业技术人员配备齐全，企业主要负责人、安全管理人员安全管理资格证书齐全且在有效期内，但存在部分特种作业人员无特种作业资格证书的情况。

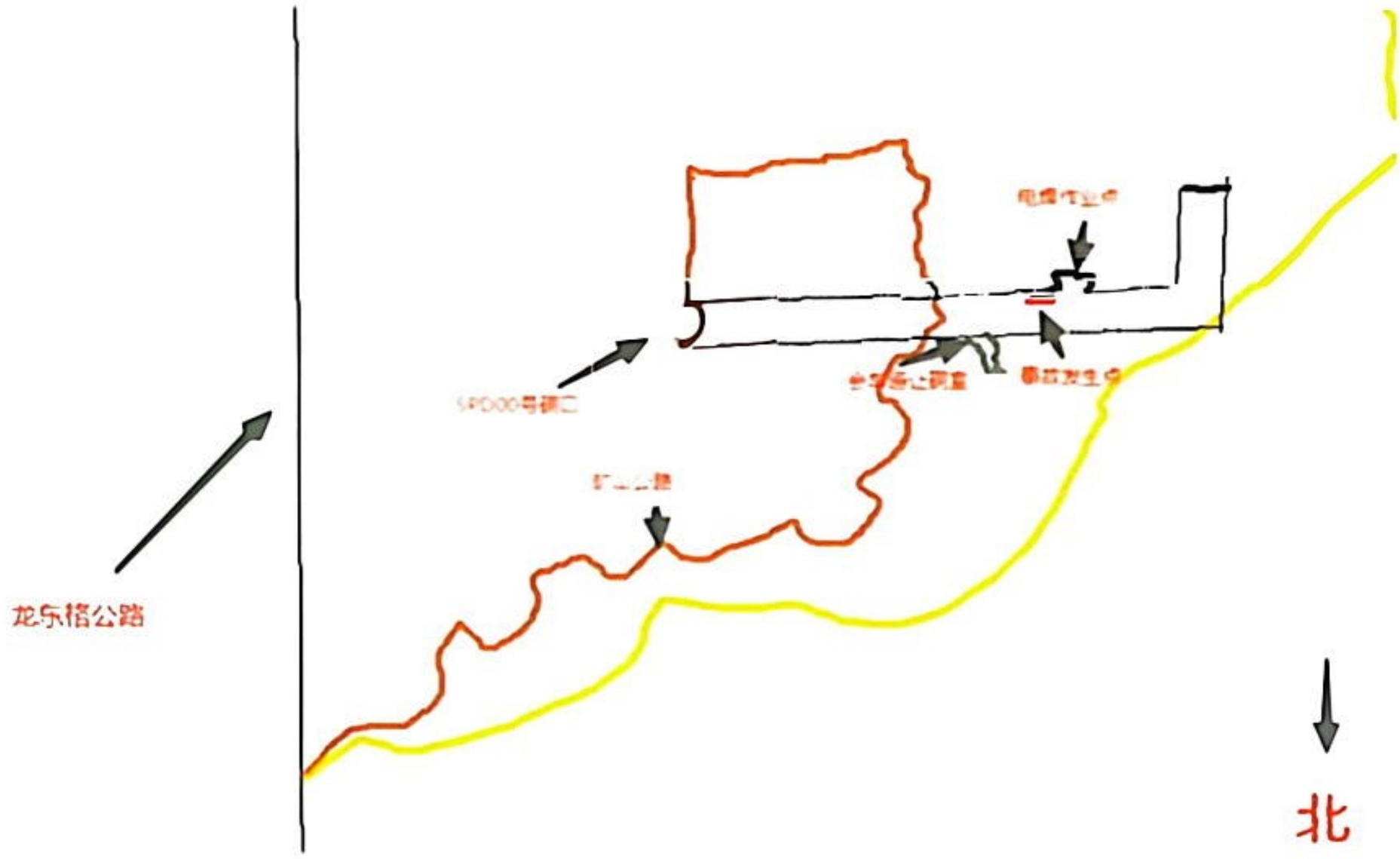
(三)事故发生经过。8 月 7 日 13 时许，玖龙项目部当班班长童某涛安排王某(死者)到距硐口 114 米南侧矿硐壁(占地约 4m²)的躲避硐室内，继续对上午未完成的支护钢结构进行“锁脚”工作(把支护的立柱与嵌入矿硐侧壁的钢钎用电焊焊接牢固)。施工单位的童某涛、向某金、向某军、吴某勇、李某千、周某刚等继续对矿硐钢结构支护与硐顶空隙用建筑材料进行充填。15

时许，童某涛、向某金、向某军、吴某勇、李某千、周某刚等完成充填工作后，李某千、周某刚下班离开，童某涛、向某金、向某军、吴某勇继续进行出渣工作(将矿硐内清理下来的废渣清运出硐外渣场堆放)。15 时 5 分许，向某军驾驶一辆矿用六轮运矿(渣)车从硐内驶向硐外，途经躲避硐室与正在焊接作业的王某打招呼。此时，向某军遇到向某金驾驶的另一辆矿用六轮运矿(渣)车从硐口倒车进入矿硐内。为了避让向某军驾驶的重车(拉了矿渣的车，向某金将驾驶的运矿(渣)车倒入距离王某电焊作业点约 5 米的另一躲避硐室内(巷道北侧)，等到向某军驾驶的重车向硐口驶离后，向某金将运矿(渣)车从北侧的躲避硐室内开出，继续朝硐内倒车。15 时 7 分许，向某金倒车到达事故地点时，感觉到其驾驶的运矿(渣)车颠簸了一下，就赶紧向前行驶约 2 米的距离后，停车并下车查看。发现王某面朝下趴在其驾驶矿车右后轮的后方(事后参与救援的多名目击者描述：王某背部有明显车轮印、头部安全帽已破碎变型)，头部流血。向某金大声喊叫王某，但王某没有任何反应。

(四)事故现场情况。本次事故发生地点位于 SPD00 号坑道(大山矿段 I 号矿体)距坑口约 112 米处(南侧矿硐壁约 0.6 米地面)，现场示意图如下：

(五)人员伤亡和直接经济损失情况。本次事故造成 1 人死亡，直接经济损失 143 万元。

二、事故应急处置及评估情况



现场示意图

(一)事故信息接报及响应情况

事故发生后，向某金立即跑出硐口向童某涛、向某军等人求援，还叫了在硐内出渣的吴某勇参与救援。童某涛拨打了 120 急救电话，并向玖龙项目部安全科长郑某林、玖龙项目部安全管理副经理彭某周进行电话报告情况。郑某林接到报告后，于 15 时 11 分左右，通过电话向在外出差的昆明南骏工贸有限公司云南省昆明市东川区三家人—鲁纳窝磷矿勘探项目部经理祖某堂报告。祖某堂接到报告后，即刻找车赶往东川，途中一直忙于安排事故救援及善后处置相关工作。

20 时 57 分，昆明南骏工贸有限公司云南省昆明市东川区三家人—鲁纳窝磷矿勘探项目部经理祖某堂向东川区应急管理局

进行事故情况报告（报告内容为：矿山发生一起交通事故）。东川区应急管理局接到报告后，立即将信息通报给阿旺镇，经反复与企业核实后确认：此次事故并不是交通事故，而是发生在矿硐中的车辆伤害事故。东川区应急管理局立即向东川区人民政府及昆明市应急局进行了报告，并安排当日带班领导带领相关科室执法人员立即赶赴现场开展核实调查和现场勘验工作，并联合区公安局（阿旺派出所）阿旺镇指导企业做好相关善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，向某军、向某金、吴某勇参与救援，用矿车上的氧气自救器让王某吸氧。之后，向某军跑到硐外的宿舍拿回来一块床板和一床被子，向某金把硐外的皮卡车倒入硐内后，把王某放到床板上、盖上被子后搬到皮卡车上运出硐外送往医院救治。童某涛接到求援后立即拨打 120 急救电话，并电话向郑某林、彭某周报告发生事故请求救援。郑某林接到报告后，首先向发包方总经理祖某堂汇报事故情况。

（三）医疗救治和善后情况

救援人员把王某（死者）抬到皮卡车上从硐内运至地面，并送往东川医院救治，在离硐口约 1 公里的地方碰到了赶来救援的 120 急救车。经医生现场抢救、检查后医生宣布王某死亡。之后，郑某林坚持又安排人员把王某送到东川区人民医院救治，经医生再次检查后确认已无生命体征，宣告死亡。

事故发生后，宜昌市玖龙建筑有限公司立即通知死者家属，

通过与家属协商于 2023 年 8 月 12 日达成赔偿协议并得到谅解, 死者尸体已火化。事故善后工作处理完毕, 社会秩序平稳。

（四）事故应急处置评估

1.事故单位方面。宜昌市玖龙建筑有限公司的主要负责人、管理人员和现场工人能迅速响应应急救援预案, 积极对受伤人员进行施救, 并停止探矿施工作业, 应急救援较迅速, 避免了二次事故发生, 但存在迟报事故的行为。

2.政府部门方面。事故发生后, 东川区人民政府和应急管理部门应急值守到位, 应急响应迅速, 信息报送及时, 现场处置合理。同时积极开展对死者家属安抚和赔付等善后工作, 无衍生二次事故, 无发生群体事件, 应急救援响应迅速, 现场处置得当。

三、原因分析

（一）直接原因

事故发生的直接原因是: 王某自我安全防范意识差, 违反全操縱规程, 在未确认安全的前提下擅自离开工作区域（电焊所在的躲避硐室）, 冒险进入存在机械伤害风险的无轨运输矿车运行巷道, 且不注意观察; 运矿（渣）车驾驶员向某金在会车让行后, 继续向矿硐里倒车时, 未再次确认车后方安全, 在倒车过程中碾压到王某, 导致事故发生。

（二）间接原因

1.安全教育培训不到位。职工教育培训针对性不强, 培训内容中无人车同行巷“行车不行人, 行人不行车”的规定和信号管

理制度等内容; 职工安全意识不强, 安全风险意识差, 职工操作时安全确认不到位。

2.井下缺乏调度, 无会车站, 指挥信号和倒车信号不清。

3.昆明南骏工贸有限公司安全生产主体责任落实不到位, 主要存在以下问题: 一是宜昌市玖龙建筑有限公司日常维护管理不到位, 对施工现场的安全生产管理不到位; 二是对现场作业人员安全生产管理不到位; 三是宜昌市玖龙建筑有限公司相关管理人员安全生产管理不到位, 隐患排查不到位, 未及时发现和消除存在的隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

(一)宜昌市玖龙建筑有限公司云南省昆明市东川区三家人—鲁纳窝磷矿勘探项目部

1.未与向某金、王某签订安全生产责任书, 违反《安全生法》第四条[1];

2.安排未取得电焊作业操作证人员王某从事电焊作业, 违反《安全生产法》第三十条[2]、第四十三条[3]、《金属非金属矿山安全规程》5.6.5.1[4];

3. SPD00 作为运输巷道躲避硐室、运输通道和人行通道设置

---

[1]第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，.....

[2]第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[3]第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[4]5.6.5.1 矿山应建立电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。电气作业应遵守下列规定：———不应单人作业。

不符合《金属非金属矿山安全规程》6.2.5.6[5]、6.2.5.7[6]、《地质勘探安全规程》11.2.5[7]、11.9.2[8]的规范要求;

4.SPD00 巷道照明设置不符合《金属非金属矿山安全规程》6.7.5.1[9]、《地质勘探安全规程》11.12.7[10]的规范要求;

5.SPD00 巷道清理修复未按照《金属非金属矿山安全规程》6.2.1.1[11]制定专门的施工组织设计方案;

6.SPD00 巷道未严格执行领导带班下井的规定, 违反《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条[12]、第八条[13];

7.安全管理员郑某林、童某涛未持有安全管理员资格证, 违反《金属非金属矿山安全规程》4.3.1[14]、《安全生产法》第二十七条第二款[15];

8.未严格按照规定把隐患排查治理情况采取相应措施向作业人员进行通报, 违反《安全生产法》第四十一条第二款[16];

---

[5]6.2.5.6 行人的无轨运输巷道和斜坡道应按下列要求设置人行道或躲避硐室： ——人行道的高度不小于 1.9m，宽度不小于 1.2m； ——躲避硐室的高度不小于 1.9m，深度和宽度均不小于 1.0m；——躲避硐室间距：曲线段不超过 15m，直线段不超过 50m；

[6]6.2.5.7 在水平巷道、斜井和斜坡道中，运输设备之间、运输设备与巷道壁或者巷道内设施之间的间隙，应符合下列规定： ——有轨运输不小于 0.3m；——无轨运输不小于 0.6m。

[7]11.2.5——人行道宽度应大于 0.5m

[8]11.9.2——运输巷道应凿设安全躲避硐室，安全躲避硐室间距 20m-25m

[9]6.7.5.1 井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的通道均应设照明。

[10]11.12.7——运输巷道应每隔 10m-15m 安装照明灯。

[11]6.2.1.1 井巷工程施工应按施工组织设计进行。

[12]第四条 矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有 1 名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井

[13]第八条 矿山企业领导带班下井月度计划，应当明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容。

[14]4.3.1 专职安全生产管理人员应从事矿山工作 5 年以上、具有相应的矿山安全生产专业知识和工作经验并熟悉本矿山生产系统。专职安全生产管理人员应依法接受培训，并取得合格证。

[15]第二十七条危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

[16]第四十一条生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方

9.危险作业未安排专门人员进行现场管理，违反《安全生产法》第四十三条[17]。

(二)昆明南骏工贸有限公司

1.与宜昌市玖龙建筑有限公司的安全管理协议不符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第八条[18]、《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》文本格式(安监总厅管一〔2014〕1号)[19]中安全管理协议规定内容、格式；

2.未按照规定时限内上报生产安全事故，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)第九条的规定。

五、有关监管部门的监督管理情况

(一)东川区自然资源局：2023年4月27日、5月26日，联合阿旺镇对昆明南骏工贸有限公司进行现场巡查，发现该企业存在违法用地行为，现场下发了《责令停止违法行为通知书》(东自然资停字〔2023〕62号)及《责令改正违法行为通知书》(东自然资改字〔2023〕62号)，责令当事人立即停止违法行为，尽快完善用地手续，并在勘探过程中严格按照勘探方案和安全施工规程作业。2023年5月26日，对昆明南骏工贸有限公司非法占地行为进行立案了查处。2023年6月30日已下发行政处罚决定书(东自罚决字〔2023〕44号)，当事人已缴纳罚款。(该

式向从业人员通报。

[17]第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[18]第八条发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。…安全生产管理协议的文本格式由国家安全生产监督管理总局另行制定。

[19]《国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山外包工程安全生产管理协议》文本格式的通知(安监总厅管一(2014)1号)

矿权首次设立时间为 2002 年 4 月 22 日，有效期自 2004 年 11 月 22 日至 2005 年 11 月 21 日，2005 年至今共开展了 8 次变更、延续登记手续，勘查许可证号：T530000200902XXXXX4625，有效期自 2022 年 8 月 18 日至 2027 年 8 月 18 日，勘查区块面积：3.7809 平方公里。）

（二）东川区应急管理局：**一是引导安全生产，压实主体责任。**督促企业加强隐患排查、风险辨识，逐环节逐岗位对作业环境、生产设备、安全防护及应急救援设施等进行全面检查、检修、检测，确保各类设施设备完好可靠，安全运行。与企业主要负责人、安全管理负责人进行沟通交流，向企业人员普及安全生产法律知识，对现场一线作业人员进行岗位安全知识提问，进一步规范企业安全生产行为，提高企业安全生产保障能力。先后 10 次对矿山行业企业负责人进行调度，围绕管控措施及应急处置等内容进行当场问、考、督，督促企业“关键人”绷紧安全的弦，全面落实企业安全生产主体责任。**二是加强专项监督，提升执法强度。**结合辖区内非煤矿山实际，对全区 15 家非煤矿山企业进行等级评估，根据各企业安全风险变化情况，及时调整其安全等级，实行差异化监管。同时，在重要时段、重要节点加密执法检查频次，精准查找企业在采场、车间、安全管理方面存在的问题和风险，对突出违法行为坚决依法从重处罚。截至目前，共开展三轮次复工复产、地下矿山顶板管理、露天矿山边坡治理、精准整治全覆盖专项检查，及早谋划部署汛期安全监管，开展汛期专项执法检

查，督促企业严格落实安全防范措施。**三是明确检查内容，严格规范执法。**按照《2023 年安全生产监督检查计划》，在每次进行安全执法检查前，根据企业实际情况，从安全生产教育和培训、全员责任制落实、应急管理等 13 个安全管理方面随机抽取检查内容，制定现场检查方案。采取全覆盖检查、抽查、专项检查等多种形式，结合非煤矿山重大事故隐患排查整治专项行动、执法检查重点内容和风险隐患双重预防体系建设等重点工作，对全区 15 家非煤矿山安全生产基本条件和作业现场安全管理情况进行监督检查。2023 年 4 月对昆明南骏工贸有限公司云南省昆明市东川区三家人—鲁纳窝磷矿勘探开工前准备工作情况进行了监督检查。

六、地方党委政府责任落实情况

阿旺镇人民政府：组织召开党委第一、二季度安全生产形势分析会；组织召开镇政府 1-7 月安全生产工作例会 7 次；其他关于安全生产临时会议 3 次；开展重点行业领域生产经营单位监管监察 7 家次；开展今冬明春、春运、两会、清明、五一、六月安全月、暑期汛期、超限超载百日攻坚安全专项整治等活动 7 次；开展大棚房整治、餐饮店、旅店、临街铺面等用火、用电、用气、用油等消防安全检查 70 家次，督促辖区内餐饮服务行业安装液化气报警器 48 家；开展了“人人讲安全、个个会应急”六月安全生产月主题宣传活动；开展防范自然灾害事故和应急能力建设，加强政府专职消防队和综合应急救援队伍，现有队员 11 人、基

干民兵 50 人; 开展了防震减灾及各类综合演练共 6 次。

4 月 10 日、4 月 27 日、5 月 26 日对昆明南骏工贸有限公司进行安全检查, 6 月 20 日进行现场检查并与其签订了安全生产责任书、安全施工承诺书, 6 月 27 日联合阿旺镇自然资源所进行联合巡查。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)对有关责任人员的处理建议

1.王某, 男, 群众, 焊工, 未取得特种作业操作证(热切割与焊接作业证)从事井下特种作业, 作为长期从事井下作业的工作者(长期在昆明市东川金水矿业有限责任公司井下工作)本应有基本的安全常识, 但在作业过程中安全意识淡薄、擅自离开安全作业区域来到矿车倒车经过的危险区域冒险活动, 对矿车倒车过程中的警示提示音不警觉, 未采取避让安全措施, 导致被倒车过程中的矿车碾压致其颅脑损伤死亡应对本起事故负直接责任, 鉴于其已死亡, 建议免予追究其责任。

2.向某金, 男, 群众, 矿车驾驶员, 在驾驶运矿(渣)车倒车过程中未严格遵守“机动车倒车时, 应当察明车后情况, 确认安全后倒车”的规定(参照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条[20]), 将王兵碾压致死。其违反操作规程, 导致事故发生, 涉嫌犯罪, 建议移送公安机关依法处理。

3.彭某周, 男, 群众, 玖龙项目部安全管理副经理, 主持项

---

[20]第五十条机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全后倒车。……

目部全面工作。未认真履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制、未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门按照《安全生产法》第九十五条第(一)项[21]的规定立案予以行政处罚。

4.郑某林，男，群众，玖龙项目部安全科长，分管现场安全管理工作，未检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全管理的建议，未制止和纠正违反操作规程的行为，职责履行不到位，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门按照《安全生产法》第九十六条[22]的规定立案予以行政处罚。

5.祖某堂，男，群众，昆明南骏工贸有限公司云南省昆明市东川区三家人——鲁纳窝磷矿勘探项目部经理，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[23]的规定，郑某林电话向其报告事故情况后，未在 1 小时内向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门上报事故情况，属于迟报。建议由应急管理部门按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条(二)项[24]、《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十

---

[21]第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[22]第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[23]第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。[24]第三十五条 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入 40%至 80%的罚款；属于国家工作

一条第(二)项[25]的规定立案予以行政处罚。

6.董某，男，群众，昆明南骏工贸有限公司云南省昆明市东川区三家人——鲁纳窝磷矿勘探项目部 SPD00 巷道安全员。违反《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第六条第一款[26]之规定，未对外包工程的安全生产实施监督管理，建议由应急管理部门按照《安全生产法》第九十六条的规定立案予以行政处罚。

(二)对有关责任单位的处理建议

1.宜昌市玖龙建筑有限公司，对事故发生负有直接责任，建议由应急管理部门按照《安全生产法》第一百一十四条第(一)项[27]的规定立案予以行政处罚。

2.昆明南骏工贸有限公司，鉴于《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理办法暂行规定》第四条[28]特别规定，建议由应急管理部门按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十三条[29]的规定立案予以行政处罚。

人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(二)迟报或者漏报事故的；

[25]第十一条事故发生单位主要负责人有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十五条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

(二)事故发生单位主要负责人迟报事故的，处上一年年收入 60%至 80%的罚款；漏报事故的，处上一年年收入 40%至 60%的罚款；

[26]第六条发包单位应当依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，对外包工程的安全生产实施管理和监督。……

[27]第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[28]第四条 地质勘探单位对本单位地质勘探作业安全生产负主体责任，其主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

[29]第三十三条发包单位与承包单位、总承包单位与分项承包单位未依照本办法第八条规定签订安全生产管理协议的，责令限期改正，可以处 5 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处以 1 万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

八、事故主要教训

贯彻落实安全发展理念不牢，重生产、重发展、轻安全的思想普遍存在；隐患排查治理不到位，未严格贯彻落实非煤矿山专项整治行动具体措施，特别是未认真组织开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动；安全生产规章制度不健全，从业人员培训教育不到位，员工安全意识淡薄；作业人员把关不严，部分特种作业人员无操作证。

九、事故整改和防范措施

(一)宜昌市玖龙建筑有限公司、昆明南骏工贸有限公司必须深刻汲取事故教训。深层次研究事故发生的根本原因，配齐配足安全管理人员和工程技术人员，梳理、完善主要负责人、领导班子成员、安全生产管理机构安全生产责任制和安全目标责任考核机制，认真履行安全生产法定职责，严格考核、兑现奖惩。

(二)昆明南骏工贸有限公司要严格落实安全生产主体责任。进一步完善安全生产责任制、规章制度和各工种的技术操作规程，特别是提升运输方面的各项制度规程，岗位工作人员严格按规定作业。

(三)宜昌市玖龙建筑有限公司、昆明南骏工贸有限公司要加强职工安全教育。提高班前会质量，紧密结合当班工作重点，有针对性地开展作业规程、操作规程，对高风险、高危险和重点环节作业进行强调安排和安全提示、提醒。

(四)宜昌市玖龙建筑有限公司要加强现场安全管理。注重

把安全生产责任落实到每一个生产环节、每一个工作岗位；每班下井前必须召开班前会，带班领导必须与工人同时入井同时升井，确保现场管理不留漏洞。

（五）宜昌市玖龙建筑有限公司要严把入井作业员工的准入关。严格落实《国务院关于工人退休退职的暂行办法》《生产经营单位安全培训规定》等要求，对不具备从事井下作业的人员、未经培训或培训不合格的人员，严禁安排上岗作业。

（六）阿旺镇要强化属地安全生产监管工作，举一反三，认真组织开展安全生产日常检查，对存在企业安全生产主体责任不落实、无视安全生产、隐患整改不力、安全教育培训不到位的企业要坚决予以查处，加大事故警示教育的宣传力度，督促企业落实好安全生产主体责任，及时消除事故隐患，防范事故发生。

（七）我区负有安全生产监督管理职责的部门要认真贯彻落实上级和区委、区政府关于新时期新形势下安全生产工作的一系列决策部署，严格督促企业落实安全生产主体责任，认真按照开展非煤矿山等重点行业的执法检查，加大执法监察力度，加大事故警示教育，严厉打击企业安全生产违法违规行为，确保社会经济大局稳定。